RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA
SALA LABORAL

ORDINARIO No. *15001 3105 001 2022 00022-01* ***(2024-1601)***
ASUNTO: *APELACIÓN SENTENCIA*
DEMANDANTE: *AFP PORVENIR S.A.*
DEMANDADO: *FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA, CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA.*

MAGISTRADA PONENTE
FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ

Acta No. 040

Tunja, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la ***demandante AFP PORVENIR S.A.,*** *en contra de la sentencia proferida el* ***25 de noviembre de 2024*** *en el proceso de referencia.*

A N T E C E D E N T E S

AFP PORVENIR S.A *Presentó demanda en contra de* ***FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA,*** *representado por CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA solicitando que se declare inválida la afiliación de* ***FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGÓN*** *al régimen de ahorro individual realizada con AFP PORVENIR SA, el 01 de agosto de 1998. Que no le corresponde el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de* ***Francisco Javier Arenas Fonseca****, como beneficiario del señor Francisco Antonio Arenas Aragón. En consecuencia, solicita se autorice la revocatoria del reconocimiento y pago de dicha pensión, se deje sin efecto la póliza de renta vitalicia contratada por el beneficiario con Seguros de Vida Alfa S.A., se ordene el reintegro de las mesadas pensionales recibidas, se imponga el pago de intereses moratorios en caso de incumplimiento de la devolución*(sic)*; Además al pago de costas.*[1]

Como sustento fáctico manifestó que:

[1] Archivo 01 – cuaderno de primera instancia

- *El 17 de marzo de 1938 nació Francisco Antonio Arenas Aragón.*

- *El 01 de agosto de 1998 solicitó traslado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual con Porvenir S.A., efectivo desde el **01 de octubre de 1998**.*

- *Sin embargo, solicitó al ISS la pensión de vejez y, mediante Resolución 352 del 26 de enero de 1999 el Instituto de Seguro Social la reconoció a partir del 01 de febrero de 1999, por valor de $1.868.974.*

- *Con resolución 1688 del 17 de abril de 2000 el Instituto de Seguro Social modificó la anterior y reconoció la pensión desde **el 17 de marzo de 1998,** en cuantía de $1.158.800.*

- *21 de marzo de 2000 falleció el señor Arenas Aragón.*

- *Con resolución 055 del 24 de enero de 2001, el Instituto de Seguro Social reconoció pensión de sobrevivientes a Ana Lucila Fonseca Arenas, como cónyuge, dejando en suspenso el 50% para Francisco Javier Arenas Fonseca, hijo en condición de invalidez.*

- *Mediante Resolución No. 4170 del 16 de diciembre de 2001, el Instituto de Seguro Social modificó la anterior y ordenó el pago del retroactivo en favor de Francisco Javier Arenas Fonseca.*

- *El 09 de agosto de 2000, Porvenir S.A. reconoció pensión de sobrevivientes a Ana Lucila Fonseca Arenas en 50% y a sus hijos Francisco Javier y Carlos Fernando Arenas (25% cada uno), efectiva desde el 11 de agosto de 2000.*

- *En agosto de 2000, la señora Ana Lucila Fonseca contrató renta vitalicia con Seguros de Vida Alfa S.A., que asumió el pago de la prestación.*

- *Según el artículo 61 de la ley 100 de 1993 el afiliado estaba excluido del RAIS porque el 01 de abril de 1994 ya tenía 55 años, tenía menos de 500 semanas cotizadas y al momento de trasladarse ya cumplía requisitos para pensión de vejez.*

- *El pago de la pensión de sobreviviente del Instituto de Seguro Social y de Porvenir SA generó un doble beneficio pensional a favor de Francisco Javier Arenas Fonseca, lo cual está prohibido por la ley y la Constitución.*

- *El 27 de agosto de 2019 Colpensiones y Porvenir se reunieron para definir la entidad competente y concluyeron que la afiliación válida era al ISS (hoy Colpensiones) y que la afiliación al RAIS era inválida, dejando constancia en*

el acta denominada "ACTA DEFINICIÓN VALIDEZ AFILIACIÓN EN CASOS DE DOBLES BENEFICIOS ENTRE REGÍMENES".

- *El 09 de enero de 2020 Porvenir comunicó a Francisco Javier Arenas Fonseca la existencia de un doble pago de mesadas pensionales y anunció procedimiento para suspenderlo.*

- *El 31 de enero de 2020 Carlos Fernando Arenas Fonseca, en representación de Francisco Javier, rechazó la suspensión y sostuvo que las mesadas fueron reconocidas legalmente.*

La demanda fue admitida[2] *el 10 de marzo de 2022.*

C O N T E S T A C I Ó N D E L A D E M A N D A[3]

CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA en calidad de guardador de ***FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA*** *se opuso a las pretensiones argumentando que la afiliación del señor FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON (Q.E.P.D) fue válida, porque cumplió con todos los requisitos exigidos por la AFP para ello, así como para acceder a la pensión de sobreviviente a su favor*

Manifestó desconocer los motivos por los cuales el afiliado se trasladó a la AFP Porvenir a partir del 1 de octubre de 1998. En cuanto al seguro de renta vitalicia contratado con Seguros de Vida ALFA S.A., indicó que fue gestionado por la AFP el 9 de agosto de 2000.

Adjuntó el documento denominado "ACTA DEFINICIÓN VALIDEZ AFILIACIÓN EN CASOS DE DOBLES BENEFICIOS ENTRE RÉGIMENES", en el cual se determina la validez de la información utilizada, documento que no fue aportado por la parte actora.

Propuso como excepciones de mérito las de, buena fe, buena fe exenta de culpa, prescripción, derecho a doble asignación, genérica o innominada.[4]

En audiencia de fecha 05 de junio de 2023, el a quo resolvió[5]***:***

> "4-. Integrar el contradictorio en este proceso con la participación en el mismo de CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA Y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE ANA LUCILA FONSECA DE ARENAS. Como quiera que en esta audiencia se cuenta con la presencia del señor CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA se le notifica por conducta concluyente y obviamente se le corre traslado de esta demanda por el termino de diez días, para tal efecto deberá constituir apoderado judicial, para tal efecto se ordena por secretaria remitir al correo del señor CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA cafearfon@gmail.com copia del expediente; se

[2] *Archivo 19, cuaderno de I instancia.*
[3] *Archivo 28 cuaderno de I instancia.*
[4] *Archivo 30 cuaderno de I instancia. En auto de fecha 01 de diciembre de 2022 se dio por contestada la demanda por Carlos Fernando Arenas Fonseca quien actúa como guardador de Francisco Javier Arenas Fonseca.*
[5] *Archivo 42 cuaderno de I instancia.*

ordena que pase el proceso al Despacho para nombrar curador para la litis de los herederos indeterminados de ANA LUCIA FONSECA DE ARENAS.. "

CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA[6] *Se opuso a las pretensiones argumentando que la afiliación del señor Francisco Antonio Arenas Aragón (Q.E.P.D) fue legal y válida porque trabajaba en la entidad financiera "CONCASA" y desde el 1 de octubre de 1992 el Banco Central Hipotecario le reconoció una pensión de vejez, la cual fue subrogada por el ISS en 1998. Además, cumplió con los requisitos de la AFP Porvenir, que le reconoció la pensión de sobreviviente a Francisco Javier Arenas Fonseca.*

Negó que, pese a estar afiliado a Porvenir hubiera solicitado al ISS el reconocimiento de pensión de vejez, aclarando que la petición de 1997 buscaba la subrogación de la pensión ya reconocida por el Banco Central Hipotecario en 1992. En 1999 se emitió la resolución que reconoció formalmente la pensión, cumpliendo la normativa vigente.

Respecto a la pensión de sobrevivientes indicó que no fue paralela a esos actos, pues la subrogación ocurrió en 1998 y el reconocimiento de la de vejez en 1999; sin embargo, es cierto que mediante oficio del 9 de agosto de 2000 se comunicó a Ana Lucila Fonseca y a sus hijos Francisco Javier y Carlos Fernando el reconocimiento de la pensión en proporción del 50% para la cónyuge y 25% para cada hijo, vigente desde el 11 de agosto de 2000 hasta diciembre de ese año en el caso de Carlos Fernando.

Aclaró que el seguro de renta vitalicia con Seguros de Vida ALFA S.A. fue gestionado por la AFP en agosto de 2000.

Finalmente, se mencionó un acta sobre la validez de afiliaciones en casos de doble beneficio, donde no se consideró la pensión reconocida en 1992 ni su subrogación en 1998.

Propuso como excepciones de mérito las de, buena fe, buena fe exenta de culpa, prescripción, derecho a doble asignación, genérica o innominada.[7]

HEREDEROS DETERMINADOS DENTRO DE LA SUCESIÓN DE LA CAUSANTE ANA LUCÍA FONSECA DE ARENAS[8]***:*** *El mismo apoderado que contestó la demanda en representación de Carlos Fernando Arenas Fonseca se opuso a las pretensiones formuladas, reiterando los argumentos expuestos previamente.*

---

[6] *Archivo 46 cuaderno de I instancia.*
[7] *Archivo 53 cuaderno de I instancia. En auto de fecha 27 de julio de 2023 se dio por contestada la demanda por Carlos Fernando Arenas Fonseca.*
[8] *Archivo 48 cuaderno de I instancia.*

En auto de 07 de septiembre de 2023, se ordenó[9]:

> "2. Tener como herederos determinados de ANA LUCIA FONSECA DE ARENAS (QEPD) a FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA y a CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA."

D E C I S I Ó N D E P R I M E R A I N S T A N C I A

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, en audiencia del ***25 de noviembre de 2024*** *profirió sentencia por la que resolvió: (min 44:10)* [10]

> "**PRIMERO.** Declarar probada la excepción que nomina la parte demandada como "derecho a doble asignación pensional" según lo que se expuso en la parte motiva de esta reclamación.
> **SEGUNDO.** En consecuencia, negar la totalidad de las pretensiones de la demanda, elevadas por PORVENIR.
> **TERCERO**. Condenar en costas a la parte demandante, las cuales se liquidarán por secretaria según dispone el articulo 365 y 366 del C.G.P. Se fijan como agencias derecho la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
> **CUARTO.** Esta decisión es susceptible de recurso de apelación, según dispone el artículo 66 del CPT y SS.
> **QUINTO**. Una vez ejecutoriada esta decisión, archívese el expediente dejando las constancias de rigor."

A P E L A C I Ó N[11]

La demandante ***AFP PORVENIR*** *presentó recurso fundamentado en que:*

- *No es posible la compatibilidad de dos pensiones que cubren el mismo riesgo, señalando que no puede alegarse un derecho adquirido cuando éste proviene de un error de la administración, como sucedió con la afiliación al RAIS por parte de Porvenir, ya que ello no subsana la ausencia de requisitos legales.*
- *El afiliado, Francisco Antonio Arenas Aragón actuó de forma dolosa al omitir que ya era pensionado por vejez reconocido por el ISS (hoy Colpensiones), lo cual viciaba su afiliación al RAIS. Enfatizó que las AFP del RAIS deben corregir en cualquier momento esos errores y que, en este caso, no era posible acumular prestaciones sobre la misma persona por igual contingencia en diferentes regímenes.*
- *Sustentó su posición en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, literal b, que excluye del RAIS a los hombres con 55 años o más al 1 de abril de 1994, salvo que acreditaran 500 semanas cotizadas en el régimen, lo que no ocurrió en este caso. Por tanto, considera que el señor Arenas no podía estar en el RAIS ni generar derecho a pensión de sobrevivientes en ese régimen.*

---

[9] *Archivo 57 cuaderno de I instancia.*
[10] *Archivo 83. Audiencia Art. 80 (Primer enlace)*
[11] *Archivo 83. Audiencia Art. 80 (Primer enlace)*

A L E G A T O S[12].

PARTE DEMANDANTE: *guardó silencio.*

PARTE DEMANDADA: *Solicitó que se confirme la decisión de primera instancia.*

C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el principio de consonancia la Sala aborda como problema jurídico determinar: ***i)*** *si resulta valida la afiliación del señor Francisco Antonio Arenas Aragón al régimen de ahorro individual (RAIS) realizada con la AFP Porvenir, y, en consecuencia, si procede el reconocimiento y pago de la Pensión de sobrevivientes en favor de su beneficiario dentro del RAIS.*

La parte demandante discrepa de la decisión de primera instancia, indicando que el señor Francisco Antonio Arenas Aragón no podía estar en el RAIS ni generar derecho a pensión de sobrevivientes en ese régimen, dado que ya era beneficiario de la pensión por el Instituto de Seguro Social.

Como pruebas para decidir aparecen las siguientes documentales:

1. **Allegadas por AFP Porvenir:**

- ***Certificado de pensiones*** *emitida por Colpensiones de fecha 11 de octubre de 2021, en la que se indicó (Archivo 06, folio 1. I instancia):*

  "Que revisa la base de datos de la nómina de pensionados de la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, a Francisco Javier Arenas Fonseca, identificado con cédula de ciudadanía No. 7163123, se le reconoció mediante resolución No. 4170 de 2001, como beneficiario de una pensión de **sustitución vejez,** con ocasión al fallecimiento del señor Arenas Aragón Francisco Antonio, quién en vida se identificó con cédula de ciudadanía número No. 4038153; prestación que ingresó para la nómina de octubre de 2003, reportando a la fecha en estado **ACTIVO**".

- ***Certificado de pensiones*** *emitido por Colpensiones el 11 de octubre de 2021, en el que se indicó (Archivo 06, folio 2. I instancia):*

  "Que, revisada la base de datos de la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7163123, se le reconoció mediante resolución No. 4170 del 2001, como beneficiario de una pensión de **SUSTITUCIÓN CONMUTACIÓN COMPARTIDA**, con ocasión al fallecimiento del señor ARENAS ARAGON FRANCISCO ANTONIO, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 4038153; prestación que ingresó para la nómina de octubre del 2003, reportando a la fecha en estado **ACTIVO".**

[12] *Archivo No. 008 digital, cuaderno de alegatos – Segunda instancia.*

- ***Formulario de afiliación a la AFP Porvenir*** *de fecha 01 de agosto de 1998. (Archivo 07, folios 1. I instancia).*

- ***Comunicación del 9 de agosto de 2000*** *dirigido a la señora Ana Lucía Fonseca de Arenas en la que se dice que le fue reconocido el beneficio pensional solicitado. En consecuencia, se realizará el pago de la pensión de sobrevivientes a partir del mes de agosto de 2000 (…)"*

- **Registro de defunción** del señor FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGÓN, de fecha 21 de marzo de 2000 (*Archivo 14. I instancia).*

- **Relación de pago de mesadas** realizada por Seguros de vida alfa S.A *(Archivo 16, folios 1 A 7. I instancia).*

2. Aportadas por Carlos Fernando Arenas Fonseca y herederos determinados:

- ***Resolución 000352 de 1999 (ISS)*** *(Archivo 46, folios 25. I. instancia)*

  "Artículo primero: reconocer pensión de vejez al asegurado FRANCISCO A ARENAS ARAGON (…) A partir del 1 de febrero de 1999 …"

- ***Resolución 01688 del 17 de abril de 2000 (ISS)*** *(Archivo 46, folios 19. I instancia)*

  "Artículo primero: modificar la Resolución 00352 del 26 de enero de 1999, en orden a conocer la pensión por vejez al asegurado en los siguientes términos y cuantías… a partir del 17 de marzo de 1988"

- ***Resolución 0055 del 24 de enero de 2001(ISS)*** *(Archivo 46, folios 22-24. I. instancia)*

  "Artículo primero: conceder pensión para sobrevivientes por fallecimiento de FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON a: FONSECA DE ARENAS ANA LUCÍA CC. No. 23267878, en calidad de cónyuge supérstite y a ARENAS FONSECA FRANCISCO JAVIER hijo mayor de edad inválido (…)"

3. Decretadas de Oficio:

- ***Respuesta a requerimiento de fecha 22 de agosto de 2024****, emitida por Colpensiones en la que se indicó (Archivo 80, I. instancia):*

  "(…) en respuesta a su petición relacionada con "(…) copias del histórico de pagos realizados con ocasión de la expedición de la resolución 04170 de 2001, por medio de la cual el instituto de seguros sociales ordenó en favor del señor Francisco Javier Arenas Fonseca el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes (…)", nos permitimos informar que consultado el histórico de pagos no registran valores pagados con la resolución 04170 de 2002."

Del reconocimiento y pago de la Pensión de sobrevivientes en favor del beneficiario dentro del RAIS:

Así, resulta probado que el señor Arenas Aragón:

- *Nació el 17 de marzo de 1938, (por lo que tenía 56 años al entrar en vigor el sistema en 1994).* *(Archivo 05, I instancia).*
- *Fue pensionado por el ISS desde el 17 de marzo de 1998*
- *Solicitó traslado al RAIS el 1 de agosto de 1998.* *(Archivo 07, I instancia)*
- *Falleció el 21 de marzo de 2000, (Archivo 05, I instancia).*

Porvenir sostiene que, por tener más de 55 años en 1994 estaba excluido del RAIS y, carecía del derecho a generar pensión de sobrevivientes en ese régimen. Ello con fundamento en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 que indica lo que sigue:

> "ARTÍCULO 61. Personas excluidas del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad. Están excluidos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad:
> a) Los pensionados por invalidez por el Instituto Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público;
> b) Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos 500 semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes." (negrilla fuera de texto original)

Sobre esta norma, la Corte Constitucional en sentencia T-074 de 4 de marzo de 2025[13] señaló:

> **2.5. Interpretación constitucional del literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993. Reiteración jurisprudencial**
>
> 114. El artículo 61 de la Ley 100 de 1993 se refiere a dos grupos de personas excluidas del RAIS, siendo uno de ellos el definido por su literal b): «Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos 500 semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes».
>
> 115. La citada norma fue declarada exequible en su totalidad mediante **Sentencia C-674 de 2001[62]**. En lo que toca al literal b), la demanda sostenía que vulneraba el principio de igualdad porque impedía afiliarse al RAIS a quienes tuvieran más de cierta edad al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, adoptando un criterio discriminatorio basado en la edad.

Así también, el decreto 692 de 1994, art. 3, que reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 dispone:

> ***ARTÍCULO 2.2.1.1.2. Selección de régimen pensional.*** *A partir del 1 de abril de 1994, los afiliados al sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 podrán seleccionar cualquiera de los dos regímenes que lo componen. En consecuencia, deberán seleccionar uno de los siguientes regímenes:*
> *1. Régimen solidario de prima media con prestación definida;*
> *2. Régimen de ahorro individual con solidaridad.*
> De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, ninguna persona podrá estar simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema.

El citado art. 16 de La ley 100/93 estableció;

> " **INCOMPATIBILIDAD DE REGÍMENES.** Ninguna persona podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones.
> Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad de los afiliados para contratar o ser partícipes en planes de pensiones complementarios dentro o fuera del Sistema General de Pensiones.

---

[13] *MP. Cristina Pardo S.*

Ahora, respecto de la imposibilidad de estar afiliado a ambos regímenes pensionales, la Sentencia T-266 de 2023 señaló:[14]

(ii) El derecho a la seguridad social de cara a la prohibición de traslado entre regímenes

72. El derecho a la seguridad social se elevó a rango constitucional en el artículo 48 de la Constitución. La Seguridad Social es definida como aquella "(…) *protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia*".[78] Las pensiones son apenas una rama del Sistema Integral de la Seguridad Social.[79] Las otras ramas están compuestas por el sistema de riesgos laborales,[80] por el sistema de salud[81] y por otros servicios sociales complementarios.[82]

73. Con la Ley 100 de 1993 el legislador buscó, entre otros propósitos, unificar el sistema pensional y establecer reglas que permitieran, entre otras cosas, su sostenibilidad. Con ese fin, el legislador creó, al lado del sistema de reparto que ya existía en el país, otro régimen en el cual las pensiones de vejez se pagarían no al completar determinado número de semanas, sino al completar determinado ahorro en una cuenta individual: el RAIS. Con todo, el legislador fue claro en que el RPM y el RAIS serían excluyentes y que, en consecuencia, los trabajadores solo podrían estar válidamente afiliados y cotizando a uno de ellos.[83]

74. A partir de la regla antedicha, los afiliados tuvieron que elegir uno u otro régimen. Y eligiendo uno, solo podían trasladarse al otro si se cumplían determinados presupuestos legales.
…

75. Posteriormente, la Ley 797 de 2003, en su artículo 2, modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Allí se señaló que "*[l]os afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*".

76. En el marco de lo anterior, el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 fue cuestionado mediante acción pública de inconstitucionalidad. Dicha demanda fue resuelta a través de la Sentencia C-1024 de 2004. En dicha oportunidad, la Corte declaró la norma en cita ajustada a la Constitución luego de encontrar que con ella se protegía la sostenibilidad financiera del sistema.

…

77. De cualquier manera, en dicha providencia se recordó, siguiendo lo dispuesto en la Sentencia C-789 de 2002, que quienes se habían trasladado al RAIS, estando amparados por el régimen de transición en el RPM por haber cotizado 15 años -o más- para el 1 de abril de 1994, podrían regresar a este último en cualquier tiempo. Esta fue la única excepción planteada a la regla establecida en la Ley 797 de 2003 -artículo 2-, que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

78. En todo caso, a pesar de las limitaciones a la libertad de traslado entre regímenes, impuestas por el legislador y establecidas en las normas que se acaban de citar, no siempre las administradoras fueron cuidadosas impidiendo el traslado de personas que incumplían alguno de los requisitos señalados. De hecho, hubo varios eventos en los que se aceptaron, por errores administrativos, traslados de ciudadanos que no habían permanecido 5 años en uno de los regímenes, o que les faltaban menos de 10 años para cumplir la edad de pensión. El traslado erróneo de este tipo de afiliados hacía que se incurriera en lo que se denominó *múltiple afiliación*.

79. Para remediar estos yerros, y definir a qué fondo pertenecía la persona que se trasladó incumpliendo los presupuestos legales, se emitieron varias normas en la historia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. La primera norma que pretendió regular esta situación, fue el artículo 17 del Decreto 692 de 1994. En él se disponía que, si una persona se trasladaba de un régimen a otro, sin cumplir los requisitos mínimos legales para ello, solo sería válida "*la última afiliación efectuada dentro de los términos legales*". De modo tal que la afiliación que no cumplió los parámetros legales sería inválida.

80. Con todo, esta regla se modificó a través del Decreto 3995 de 2008 que aplicó, en concreto, a las personas que se encontraban en una circunstancia de *múltiple afiliación* para el 31 de diciembre de 2007. En términos generales, este Decreto reformó la regla contenida en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, para señalar que el criterio que se tendría en cuenta para definir el régimen al que pertenecería la persona cuyo traslado se dio incumpliendo los presupuestos legales, sería el mayor número de cotizaciones que hubiere efectuado a un determinado fondo o administradora.

---

[14] *M.P. Jorge E. Ibañez Najar. 18 de julio de 2023.*

…

> **84.** Ahora bien, el Decreto 3995 de 2008 es muy claro en su artículo primero al indicar que aplica solo para definir el escenario de las personas que se encontraban en una situación de *múltiple afiliación* para el 31 de diciembre de 2007. En teoría, luego de expedido ese Decreto, difícilmente las administradoras podían aceptar el traslado de personas que no cumplieran con los requisitos del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. No obstante, ha sucedido que, por error de dichas administradoras, este tipo de traslados se han seguido presentando luego del año 2007 (como en efecto se corrobora con el caso que en esta oportunidad conoce la Sala). …"

De donde resulta clara la imposibilidad de afiliarse a los dos regímenes pensionales de manera simultánea y la existencia de procedimientos para dilucidar esas situaciones cuando se presentan.

Como se observa, *el señor Francisco Antonio Arenas Aragón cumplió 55 años en 1993, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (01 de abril de 1994), por lo que se encontraba excluido del RAIS. Amén de lo cual, ya tenía causado el derecho a la pensión de vejez que, en efecto, le fue reconocida a partir del 17 de marzo de 1998, esto es, antes de su afiliación al RAIS, sin que tenga incidencia el hecho de tratarse de una pensión compartida, en virtud de la subrogación de la reconocida en su momento por el BCH. Antes bien, las administradores de pensiones involucradas (COLPENSIONES y PORVENIR) el 27 de agosto de 2019, definieron la invalidez de la afiliación al RAIS y le reconocieron efectos a la afiliación a COLPENSIONES en atención al art. 5 del decreto 3995 de 2008 que señala:*

> ***En virtud de la incompatibilidad de regímenes prevista en el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, cuando un trabajador tenga derecho a una pensión compartida no podrá vincularse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).*** *En consecuencia, el trabajador se entenderá vinculado al ISS y los aportes efectuados en el RAIS se consideran como cotizaciones erróneas, las cuales deberán ser trasladadas al ISS en los términos del artículo 10 del Decreto 1161 de 1994.*

De donde se concluye la imposibilidad de tener como válida la afiliación efectuada al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A., y por ende, la prosperidad del recurso en este punto, siendo que no tiene a su cargo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de ***Francisco Javier Arenas Fonseca****, como beneficiario del señor Francisco Antonio Arenas Aragón.*

Se solicita que se deje sin efecto la póliza de renta vitalicia contratada por el beneficiario con Seguros de Vida Alfa S.A. No obstante, esta última no fue convocada al proceso, lo que impide pronunciamiento al respecto.

Sobre el reintegro de las mesadas pensionales canceladas, establece el art. 2321 del C.C, " ***Pago de lo no debido****. Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado".*

Revisada la documental se advierte que la pensión inicialmente se reconoció a favor de ANA LUCIA FONSECA, FRANCISCO JAVIER ARENAS Y CARLOS FERNANDO ARENAS, en un 50% , 25% y 25% respectivamente, a partir del 21 de marzo de 2000 (archivo 09). La demanda, como ya se vio, se presentó en contra de ***FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA,*** *representado por CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA. En curso de la actuación se integró el contradictorio con éste y los herederos indeterminados de la señora FONSECA. No obstante, solo obra prueba del valor de mesadas canceladas a FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA a partir de marzo de 2006, ignorándose el monto de lo cancelado en su momento a ANA LUCIA FONSECA, a efectos de concretar la devolución, por lo que habrá de disponerse en consecuencia, ordenando a FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA, CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA, como personas naturales y en calidad de herederos determinados de ANA LUCIA FONSECA y a los herederos indeterminados de ésta, el reintegro a favor de PORVENIR de las mesadas recibidas como pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON, con los intereses de mora que se causen a partir de la ejecutoria de esta decisión hasta su pago efectivo.*

Así las cosas, se revocará la decisión refutada para, en su lugar, declarar inválida la afiliación de ***FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGÓN*** *al régimen de ahorro individual realizada con AFP PORVENIR SA, el 01 de agosto de 1998 y que esta AFP no está obligada a reconocer la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGÓN y se ordenará a FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA, CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA, como personas naturales y como herederos determinados de ANA LUCIA FONSECA así como a los indeterminados, reintegrar a PORVENIR los montos recibidos como mesadas por pensión causada por el fallecimiento de FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON, con los intereses de mora que se causen a partir de la ejecutoria de esta decisión hasta su pago efectivo .*

Sin costas en esta instancia ante la prosperidad parcial del recurso. Las de primera, a cargo del demandado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR la decisión confutada. *En su lugar, declarar inválida la afiliación de* ***FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGÓN*** *al régimen de ahorro individual con solidaridad realizada con AFP PORVENIR SA, y que esta AFP no está obligada a*

reconocer pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Francisco Antonio Arenas Aragón.

***SEGUNDO**: Ordenar a FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA y CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA, como personas naturales y como herederos determinados de ANA LUCIA FONSECA, así como a los herederos indeterminados de ésta, reintegrar a PORVENIR los montos recibidos como mesadas pensionales con ocasión del fallecimiento de FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON; sumas sobre las que se cancelarán los intereses de mora que se causen a partir de la ejecutoria de esta decisión hasta su pago efectivo.*

***TERCERO**: Negar las demás pretensiones de la demanda*

***CUARTO:** Sin costas en esta instancia. Las de primera, a cargo dela parte demandada.*

***QUINTO:** Por secretaría devuélvase el expediente al Juzgado de origen dejando las constancias necesarias.*

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ

MARÍA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ

JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ .

Firmado Por:

Fanny Elizabeth Robles Martinez
Magistrada
Sala 003 Laboral
Tribunal Superior De Tunja - Boyaca

Maria Isbelia Fonseca Gonzalez

Magistrada

Sala 001 Laboral

Tribunal Superior De Tunja - Boyaca

Julio Enrique Mogollon Gonzalez

Magistrado

Sala 002 Laboral

Tribunal Superior De Tunja - Boyaca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **269abc40bef81cf70bc84c702f539ea63fa50faa6a3f6b8589d5de461902c70d**

Documento generado en 31/10/2025 12:16:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica